البينات

في دحض ما أثير من الشبهات

حول مشروعية ختان البنات

بقلم

عبد الغني علي آدم العيني

١٤٤٢ - ٢٠٢١

الناشر:

مركز المنار للبحث العلمي والدراسات

الاتصال بالمؤلف

الرقم والواتساب/

+٢٥٢٦١٥٩٢٧٠٧٥

البريد الإلكتروني

cayni١٩٩٢@gmail.com

صفحة فيسبوك

عبدالغني العيني abdiqani cayni

البينات

في دحض ما أثير من الشبهات

حول مشروعية ختان البنات


بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على مَن بعثه الله رحمةً للعالمين نبيّنا محمدٍ وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين وبعدُ:

فهذه ورقات يسيرة كتبتها على عجل، بيّنتُ فيها المغالطات العلمية، والمنهجية، المبثوثة في كلمات بعض وزراء حكومة إحدى الولايات الصومالية في **شأن تجريم خِتان الإناث!**[(١)].

وفي الحقيقة طال عجبي عندما شاهدّتُ مقطعا لمجموعة الوزراء وهم يتحدثون عن حكم خِتان البنات، ويصفونه بالإجرام والتحريم، ويتخبّطون في الأحكام الشرعية، والمعلومات العامّة!

ولا عجب: فقد قيل: قديما: مَن دخل في غير فنّه أتى بالعجائب!

ولكشف بعض أغلوطاتهم كتبتُ هذه النِقاط على عجل وقد سبق أن سجّلتُ مقاطع مرئية (فيديوهات) - باللغة الصومالية - ذكرتُ تخبطاتهم في الموضوع وحيرتهم في القضية، بل وافتراءاتهم على الفقهاء، والمجامع الفقهية، ونسبة هؤلاء العلماء وتلك المجامع ما لم يقولوا لا من قريب ولا من بعيد.

- ومع حطاطة المستوى العلمي والمنهجي لخطابهم هذا إلاّ أنّني آثرتُ أن أعقّب عليهم بالكتابة عنهم والتسجيل، **لأسباب أهمها:**

✓كونهم أصحاب أمر: لا يقع كلامهم موقع كلام شخص من النّاس بل بمثابة قرار حكومي، وخاصة أنّهم مجموعة من الوزراء اختارتهم الحكومة أن

(١) كنتُ قد نشرت هذه التعقبات على شكل مقالات في وسائل التواصل الاجتماعي فاستحسنتُ جمعها ونشرها كرسالة مختصرة قد ينفع الله بها.

يشرحوا للنّاس مغزى قرارهم الجائر بشأن منع ختان الإناث في المنطقة، ومحاولة إقامة البراهين لتداعيات هذا القانون، ومسوّغاته.

✓كون هذه التفاهات قد نُشرت على نِطاق واسعٍ بسبب بثّ التلفزيون الرسمي لتلك الولاية وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، والقنوات المحلية الأخرى، وقرعه لأسماع آلاف من المسلمين، بكل هذا التشويه للأحكام الشرعية بوقاحة نادرة، وجرأة مفرطة

وقد قسّمت هذه التعليقات إلى فصلين:

الفصل الأوّل: وقفات حول مغالطات وزير الدّولة لوزارة الإعلام.

الفصل الثاني: وقفات حول مغالطات وزير وزارة العدل والشؤون الدينية

الفصل الأوّل: وقفات حول مغالطات وزير الدّولة لوزارة الإعلام:

والملفت للنظر أن المقطع المسجّل لهذا الوزير الذي سأعقّب عليه في هذا الفصل كانت مدته سبع دقائق وبضعة ثوان فقط وفيه أكثر من ١٢ مغالطة علمية ومنهجية!

ومع ذلك فهو متصدر - حسب زعمه - ليُجادل العلماء في الأحكام الشرعية، بل ليُحلّل ويحرّم خلافَ ما أجمع عليه أهل العلم والإيمان!

ويدّعي أنّه يتحدّى العلماء ليناقشوه في القضية، ويصفهم بسوء الفهم، وقلة الفقه، وعدم معرفتهم لمصالح الأمة!

وكذالك الوزراء الذين معه،، وسترون من عجائب القوم ما لا يخطر ببالكم من المغالطات والتحريفات، والتلاعب بأحكام الشريعة الغراء، فهم قوم يهرفون بما لا يعرفون، ويقولون ما لا يحسنون، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

١٢ مغالطة منهجية وعلمية

المغالطة الأولى

- قوله: في التثنية في حديث «**إذا التقى الختانان**»[١] إنّها من باب التغليب فالختان للرّجل وبه غُلّب فثُنّيت به المرأة وهي لا تُختن، ولايُشرع لها الخِتان، وكذا ادعى وزير وزارة العدل!

الجواب:

نقول ما هذه سوى دعوى ساقطة، وتكلُّف فيما لا يُحسنون السباحة فيه، **للأمور التالية**.

أ - الأصل في نصوص الشارع حملها على ظاهرها ما لم يرد ما يقتضي التأويل من نص، قرينة ظاهرة، ولا يوجد هنا نصّ ولا قرينة.

والتأويل بدون دليل تلاعب بالوحي، وتحريف للنّصوص، وإفساد للأحكام بالأهواء، وهل أُتيت الأمة الإسلامية عبر تاريخها، بل والأمم السالفة إلاّ بمثل هذه التأويلات الباطلة المحرِّفة.

يقول ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ مبينًا خطورة التأويل الفاسد:

فأصل خراب الدين والدنيا إنما هو من التأويل الذي لم يرده الله ورسوله بكلامه ولا دل عليه أنه مراده، وهل اختلفت الأمم على أنبيائهم إلا بالتأويل؟ وهل وقعت في الأمة فتنة كبيرة أو صغيرة إلا بالتأويل؟ فمن بابه دخل إليها، وهل أريقت دماء المسلمين في الفتن إلا بالتأويل؟ [الأديان السابقة إنما فسدت بالتأويل] وليس هذا مختصا بدين الإسلام فقط، بل سائر أديان الرسل لم تزل

---

(١) صحيح ابن حبّان رقم ١١٨٣ وأصله متّفق عليه - البخاري رقم ٢٩١ ومسلم ٣٤٩.

على الاستقامة والسداد حتى دخلها التأويل، فدخل عليها من الفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد[١].

و هذا النوع من التثنية - في الأصل اللغوي - إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر المسمّى بالتغليب؛ وهو ترجيح أحد الشيئين على الآخرفي إطلاق لفظه عليه، أو إطلاق لفظ أحد الصاحبين على الآخر ترجيحا له عليه، وليس في هنا ما يدل على ذلك.

بـ - عدم ما يضطر إلي هذا التأويل بخلاف ما قاسوا عليه مثل القمرين، والأبوين إذ لا يصح إجراء هذه العبارات على ظاهرها لعدم قمر ثان أصلا، وعدم أب ثاني كذلك، فلا يستقيم المعنى إلاّ بإعمال التغليب في هنا، بخلاف الختانين فلا مانع من وجود ختانين - ختان الرجل، وخِتان المرأة، كم بيّنتها النصوص الأخرى الآتية.

ولأنّ الشرط في المثنى أن يكون صالحا للتّجريد من الزيادة وعطف مثله عليه، وما لا مثل له في الوجود كالقمر والأب فتثنيّته من باب التّغليب لعدم توفّر شروط التثنيّة فيه بخلاف الختان، فيكون قياسكم قياسا مع فارق وهو فاسد.

تنبيه

وقد يفهم البعض من كلام بعض العلماء أنّ مرادهم بالتّغليب في هنا مثل ما أراده به الوزير فقد ورد في عبارات بعض الشُّراح لفظ التغليب في هنا، لكن مرادهم مخالف لما ذكره الوزير، إذ إنّ مقصود العلماء أن لفظ الختن يُستعمل غالبا للرجال بخلاف النساء فيُستعمل في حقهن الخفض، بدل الختان، إذ إنّ

(١) إعلام الموقعين عن ربّ العالمين - جـ ٤ - ص ١٩٣.

الختن هو القطع وليس في ختان الإناث قطع بل فيه خفض، وهذا مرادهم وليس نفي جواز ختان النّساء، والدليل على أنّ مرادهم هذا وليس ما ذهب إليه الوزير:

أنّ كل العلماء الذين ذكروا لفظ التغليب متفقون على جواز خفض الأنثى، وهذا الجواز محل إجماع كما سنبيّنه آنفا.

جـ: ما جواب الوزيرعن الآحاديث المفسَرة لهذا الحديث التي ليس فيها التثنية بل فيها إطلاق ختان الرجل والمرأة، كُلًا على حِدة من دون تثنية.

ومنها:

حديث أمّنا الصديقة بنت الصديق عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: قالت: قال رسول الله ﷺ: «**إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل**...» الحديث[(١)].

ومنها حديث: «**ومسّ الخِتانُ الختانَ**»[(٢)] – أي خِتان الرجل وخِتان المرأة.

(١) رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الحافظ، والألباني، مشكاة المصابيح رقم ٤٤٢.

(٢) أخرجه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رقم ٣٤٩.

المغالطة الثانية

قوله: يقول السودانيون: المرأة تُولد مختونة؟!

نقول:

وبعدين يا سعادة الوزير؟!

ما علاقتنا بهذه المقولات العاميّة في موضع يحتاج منك الى حُجج، ومواجهة البراهين، والنقاش في مواضع الحلال والحرام!

أليس هذا سقوطا في بداية الطّريق ولجوءً إلى الحِكايات الشعبية، والخزعبلات الوهمية بدل الحجة والبيّنة!

إنْ كنتَ لابدّ مستندا إلى مثل هذه المَسْكَنة فهلا أتحفتنا بالنّظرة الصومالية تجاه غير المختونين، وما يعتقدونه عن الأقلف والقلفاء، حتى إنّ أكثرهم قد يتقزز من ذكر شخص بالغ غير مختون فضلا عن تجريم الختان، واعتقادهم أنّ ذبيحة غير المختون لا تحل أصلا!

وهم بهذه المسألة موافون لمذهب بعض العلماء، وأمّا حكايتك السودانية هذه فلعلّها موافقة لمذاهب هيآت الأمم المتحدة التي تموّل مثل هذه البرامج.

المغالطة الثالثة

تضعيفه لحديث - «**أشمي ولا تنهكيه.. الحديث**» وقد وافقه عليه وزير العدل، ولم يذكروا مَن ضعّفه، وليس لهما خِبرة في الباب، ولا أهلية التصحيح، والتضعيف، فكان مقتضى الأمانة العلمية أن يذكرا مَن ضعّف الآحاديث التي يقولان بضعفها بكل سهولة، حتى إنّهم لايحكون الخلاف في الآحاديث التي قد اختلقت أنظار المحدثين في تصحيحها وتضعيفها، وهذا الحديث منها!

فإنّ الحافظ ابن حجر مثلا عند ما ذكر ضعف سندٍ من أسانيد هذا الحديث قال عنه وله شاهدان، وصحّح هذا الحديث محدث العصر الإمام الألباني في صحيح سنن أبي داوود وفي السلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع، وحسّنه بعضهم بمجموع طرقه، بل وتعقّب الألباني على صاحب فقه السّنة إطلاقه عدم صحة آحاديث الختان فقال:

قوله - أي السيد سابق رحمه الله تعالى - في التعليق: «أحاديث الأمر بختان المرأة ضعيفة لم يصح منها شيء».

أقول - أي الألباني رحمه الله تعالى -: ليس هذا على إطلاقه فقد صح قوله ﷺ لبعض الختانات في المدينة: «**اخفضي ولا تنهكي فإنه أنضر للوجه وأحظى للزوج**»، رواه أبو داود والبزار والطبراني وغيرهم وله طرق وشواهد[(١)] عن جمع من الصحابة

---

(١) ولهذا الحديث طرق عدة بألفاظ متقاربة كما ذكرها الإمام منها: ما أخرجه الطبراني (٨/ ٣٥٨) رقم (٨١٣٧)، والحاكم في المستدرك رقم (٦٢٣٦)، وأبو نعيم في (معرفة الصحابة) رقم (٣٨٩٨) من حيث الضحاك بن قيس رضي الله عنه: بلفظ: «**اخْفِضِي ولا تُنْهِكِي، فإنَّهُ أنْضَرُ للوَجْهِ، وأحْظَى عند الزَّوْجِ**». صححه الألباني في صحيح الجامع رقم ٢٢٦، وفي تمام المنة ٦٧.

خرّجتها في «الصحيحة»[(١)] ببسط قد لا تراه في مكان آخر وبيّنت فيه أن ختن النساء كان معروفا عند السلف خلافا لبعض من لا علم بالآثار عنده[(٢)]

• ومما ينبغي التّنبيه عليه أنّ جواز مسألة خِتان الإناث ليستْ مرهونة لصحة الحديث الفلاني، إذ إنّ أدلة جواز المسألة أكثر من أن تُحصر، بما فيها بعض آحاديث الصحيحين، وكذالك الإجماع الذي نقله جمع من أهل العلم.

(١) سلسلة الآحاديث الصحيحة (٢ / ٣٥٣ - ٣٥٨).

(٢) تمام المنّة - ٦٧.

المغالطة الرابعة

تَمَلّقَ بمقدمة مريحة، وحاد عن نتيجتها، وهرب بعيدا عن مقتضى تلك المقدمة التي تبجّح بها عِدّة مرّات، وهي قوله: عند ذكره لاختلاف الفقهاء في حُكم الختان:

نحن - كأمة صومالية - شافعية المذهب، ثم لم يجترء ذكرَ مذهب الإمام الشّافعي في المسألة.!

وهرول إلي مسألة أخرى كأنّها وِسام الأضحوكات في طرحه العجيب هذا، وستأتي في المغالطة الخامسة!

وكان من المفترض الذي نتظر منه عندما قال بشافعية الصوماليين، أنّه سيقول نحن شافعية المذهب، ومذهبه وجوب خِتان الذكور والإناث، فبه نقول، والوزارة تقوم بتصحيح الأخطاء الواقعة أثناء إجراء عمليات الختان!

لكن لم يستطع ذلك فترك المقدمة كالمعلقة، لا هي ذات نتيجة، ولا هي حرة طليقة!

وأمّا مذهب الإمام الشافعي في حكم ختان البنات فهو واجب كالرجل ولا فرق بينهما!

قال الإمام أبو القاسم الرافعي رَحِمَهُ اللَّهُ:

ظاهر المذهب أن الختان **واجب في حق الرجال والنساء**، وبه قال أحمد، واحتج له بأنّ النبي ﷺ «أمر رجلًا أسلم بالاختتان»[(١)]

---

(١) أخرجه أحمد (٣/ ٤١٥) وأبو داود (٣٥٦) والبيهقي (٨/ ٣٢٣ - ٣٢٤).

وبأنّه قطع عضو يخلف فلا يكون إلا واجبًا كقطع اليد والرجل، وأيضًا فإنه جرح يخاف منه فلو لم يجب لم يجز[١]

قال الإمام النووي: رحمه الله تعالى:

«الْخِتَانُ وَاجِبٌ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ عِنْدَنَا وَبِهِ قَالَ كَثِيرُونَ مِنْ السَّلَفِ كَذَا حَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ وَمِمَّنْ أَوْجَبَهُ أَحْمَدُ وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ سُنَّةٌ فِي حَقِّ الْجَمِيعِ»[٢].

(١) فتح العزيز شرح الوجيز (الشرح الكبير) للرّافعي - جـ: ١١ - ٣٠٩.

(٢) المجموع شرح المهذب للنووي ج - ١ - صـ ٣٠١، وقال في شرح مسلم وهو قول اكثر العلماء.

المغالطة الخامسة

قولُه العجيبُ والمضحك المبكي في آن واحد: إنّ إمامنا الشافعي هو الذي أسّس مادة الفقه في كتابه الأم!

وكأنّه ليس للمسلمين فقه قبل كتاب الأم للإمام، ولم يتنبّه حتى أنّ للشافعي نفسِه كُتبا في الفقه صنّفها قبل كتاب الأم!

وإن أحسنّا الظّنّ بالوزير فلعل مراده أنّ الإمام الشافعي أوّل من دوّن علم أصول الفقه، في كتابه – (الرسالة) العراقية المفقودة، ثم المصرية المطبوعة –، وإن كان احتمالا بعيدا بالنسبة لكلامه.!

وإلاّ فهذا هو العلم الذي أسسه الشافعي، ووضع لبنات تدوينه.

قال صاحب المراقي:

أول مـــن ألّفـــه في الكتـــب ... محمـــد بـــن شـــافع المطلبـــي

وغيـــره كـــان لـــه ســـليقة ... مثـل الـذي للعُـرب مـن خَليقـة

وفي مقدمة نظم الورقات للعمريطي:

الحمـــد لله الـــذي قـــد أظهـــر ... علـم الأصـول للـورى وأشـهرا

علـــى لِســـان الشـــافعي وهوّنـــا ... فهـــو الـــذي لـــه ابتـــداء دوّنـــا

وتابعتـــه النّـــاس حتـــى صـــارا ... كتبـــا صـــغار الحجـــم أو كبـــارا

المغالطة السادسة

قوله: ننطلق من القاعدة الفقهية المشهورة: أينما تكون المصلحة فثَمَّ الشرع.

أقول أوّلا:

هذه ليست من ضمن القواعد الفقهية المقررة في كتب القواعد الفقهية في شتّى المذاهب، لا من حيث هذه السياق، ولا من حيث المقصود، والمحلّ الذي يستدل له الوزير، وإن عبّرها بعض العلماء كالشّاطبي في (الوافقات)، وابن القيم في (الإعلام)، لكن لم يستخدموها يوما كقاعدة فقهية تُبطِل بعض نصوص الشريعة، وتهدم إجماع العلماء!

والشيخ القرضاوي يبين لنا ضلال بعض المنحرفين الذين تدثروا بثوب روم المصلحة للعباد، وباستخدام هذه العبارة نفسها للتخلّص من كثير من الأحكام المنصوصة بدعوى أنّ المصلحة بخلافها!

يقول حفظه الله:

أما العبارة التي تتردد على كثير من الألسنة والأقلام اليوم، والتي تقول:

«**حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله**» فلا تؤخذ على إطلاقها، وإنما تقبل فيما لم يحكم فيه نص صحيح صريح، وهذا هو مجال المصلحة التي عرفت لدى الأصوليين بـ «**المصلحة المرسلة**» وهي التي لم يرد نص شرعي خاص باعتبارها ولا بإلغائها، وقد اشترط للعمل بهذه المصلحة شروطا، **أولها وأهمها**: ألا تعارض نصا محكما، ولا قاعدة قطعية، وإلا كانت مهدرة ملغاة.

ومن هنا تكون المصلحة المصادمة للنصوص القرآنية، أو النبوية، مصلحة

ملغاة ومهدرة؛ لأنّ النّص هو الواجب الاتباع، وهو المتعبد به، كما قال تعالى: ﴿ٱتَّبِعُوا۟ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ﴾[١]، وقال: ﴿وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا۟﴾[٢]، وقال: ﴿فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾﴾[٣].

والواقع أن المصلحة المصادمة للنصوص، لا تكون ـ عند التأمل العميق، والتحليل الدقيق ـ مصلحة حقيقية، بل هي مصلحة موهومة، زيّنها لصاحبها القصورُ، أو الغفلة أو الهوى، أو التقليد للآخرين[٤].

وقال أيضا: وإذا كان بعض الناس يقول: حيث توجد المصلحة فثم شرع الله، فهذا صحيح فيما سكت عنه الشارع، وتركه لاجتهادنا وعقولنا، أما فيما عدا ذلك فالصواب أن نقول: **حيث يوجد شرع الله فثم المصلحة**. اهـ.

ثانيا: يُشترط لاعتبار المصلحة ألا تعارض نصا، ولا تصادم مقصود الشارع، وإلاّ فليست مصلحة بل هي عين اتباع الهوى، وتوهّم فيما لا حقيقة تحته.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «والقول الجامع: أن الشريعة لا تهمل مصلحة قط، بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم النعمة، فما من شيء يقرب إلى الجنة إلا حدثنا به النبي ﷺ، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. لكن ما اعتقده العقل مصلحة وإن كان الشرع لم يرد بها فأحد أمرين لازم له: - إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر، - أو أنه

---

(١) [سورة الأعراف الأية: ٣].

(٢) [سورة النور الآية: ٥٤].

(٣) [سورة النور الآية: ٦٣]

(٤) الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للقرضاوي - صـ ٧٦.

ليس بمصلحة وإن اعتقده مصلحة، لأن المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة وكثيرا ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة، كما قال تعالى: ﴿قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا﴾ [سورة البقرة: ٢١٩].

وكثير مما ابتدعه الناس من العقائد والأعمال من بدع أهل الكلام وأهل التصوف وأهل الرأي وأهل الملك، حسبوه منفعة أو مصلحة نافعا وحقا وصوابا ولم يكن كذلك، بل كثير من الخارجين عن الإسلام من اليهود والنصارى والمشركين والصابئين والمجوس يحسب كثير منهم أن ما هم عليه من الاعتقادات والمعاملات والعبادات مصلحة لهم في الدين والدنيا، ومنفعة لهم. ﴿ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾﴾ [سورة الكهف]

وقد زين لهم سوء عملهم فرأوه حسنا. فإذا كان الإنسان يرى حسنا ما هو سيئ كان استحسانه أو استصلاحه قد يكون من هذا الباب» أ. هـ[(١)]

يقول الإمام الشاطبي رَحِمَهُ ٱللَّهُ: إنّ المصالح التي تقوم بها أحوال العبد لا يعرفها حق معرفتها إلا خالقها وواضعها، وليس للعبد بها علم إلا من بعض الوجوه، والذي يخفى عليه منها أكثر من الذي يبدو له؛ فقد يكون ساعيا في مصلحة نفسه من وجه لا يوصله إليها، أو يوصله إليها عاجلا لا آجلا، أو يوصله إليها ناقصة لا كاملة، أو يكون فيها مفسدة تربي في الموازنة على المصلحة؛ فلا يقوم خيرها بشرها، وكم من مدبر أمرا لا يتم له على كماله أصلا، ولا يجني منه ثمرة أصلا، وهو معلوم مشاهد بين العقلاء، فلهذا بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين[(٢)].

---

(١) مجموع الفتاوى (١١/ ٣٤٦.

(٢) الموافقات للشاطبي - جـ ١ - ٥٣٧.

المغالطة السابعة

قوله نحن - كشوافع - أوّل مَن صنع الفقه!

وهي كشبيهتها السابقة في قوله بتأسيس الشافعي للفقه في كتاب الأم!

والإّ فلا يعرف المسلمون فقها خاصا اخترعه الشافعي!

وذكرت هذه الخزعبلات، والجهالات ليرى النّاس مستوى هؤلاء الذين يريدون إبطال أحكام الشريعة، ويشككون في مشروعية ما اتفق عليه علماء المسلمين!

﴿يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخۡدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمۡ وَمَا يَشۡعُرُونَ ٩﴾.

المغالطة الثامنة

ذكر الوزير أنّهم استشاروا جموعا غفيرة من النّساء في هذه المسألة، وأنّهنّ أجمعن على أنّ الختان مُضِرٌّ للبنات، وطالبن بوقفه بالكلية!

والسؤال؟!

مَن النّساء اللّواتي استشار بهنّ الوزراء؟

ونحن نجزم بأنّ الوزارة لم تُوزع مثلا أي استبيانات، ولا استفتاءات في الجامعات، والمدارس الثانوية، والمعاهد العلمية والحرفية، والبنات أكثر من البنين في غالب القوالب التعليمية في البلد، ولا تطرقوا إلي الأسواق التي يتّجر فيها آلاف من الأمهات الصوماليات!

فمِن أين استفتوا النساء ياترى؟!

ومَن هنّ تلك النّسوة اللواتي بَنَتْ الوزارة قرارها على رأيهنّ، على فرض صحة تلك المشورة؟!

نقول!

لا شك أنّ هنّ فئة محصورة، وشرذمة قليلة من النّساء اللواتي خرجن وتبرّجن تبرج الجاهلية، ويعملنّ تحت مسميات المُجَمّعات النسوية، وبإشراف وتمويل من نفس الهيآت الأجنبية التي تُحرّك نفس هذا القانون المجرم!

فالمُشِير والمُشَار له، والمموّل، وجوه منافقة لعملة واحدة، وكما في المثل الصومالي: **أسنان الأفعى متصلة من تحت!**

- وأيضا: أيًّ كنّ ولو كنّ جميع نساء المنطقة فليس لرأيهنّ أي اعتبار في التحليل والتحريم، ولا خيار لهن في تبديل ما هو ثابت في الشريعة الإسلامية، واستفتاء النّاس في أنْ يقرروا مايحل وما يحرم مرفوض تماما في الشريعة الإسلامية المُطهّرة!

وهذا أمر خطير ينطلق من أصل من أصول الديمقراطية الهمجية وهو أصل: (الحكم للشعب)!

فما حلّله الشعب فهو الحلال، وما حرّمه الشعب فهو الحرام لا غير!

وهذا كفر بوّاح، وخروج عن الإسلام بالكلية.

المغالطة التاسعة

بعد تخلّصه وقفزه من الآحاديث الصحيحة، ما بين مأوَّلٍ تأويلا عبثيا، ومُضعَّفٍ تضعيفا لا ينطلق من أسس وقواعد أهل الفن، أُبتُلي باستدلال آحاديث ضعيفة، وأخرى موضوعة، ومناكير واهيات!

وهذه عقوبة تبتلي بها كلُ مَن استخفّ بالسنن النبوية الزكيّة، فقد لاحظتُ كثيرا أنّ الطّاعنين في آحاديث الصحيحين، وعموم الآحاديث الثابتة فَوْرَ ما تراهم يتعلّقون بموضوعات، ومناكير، وخزعبلات، لا أزمّة لها ولا خَطِم!

هربوا من الرِّقّ الذي خُلقوا له وبُلوا برق النفس والشيطان

فاستدل بعد لَيٍّ عُنق بعض الآحاديث ورمي بعضها بالضعف:

أن قال: قال: رسول الله ﷺ: «**خذوا نصف دينكم مِن هذه الحُميراء**» يعني عائشة؟!.

وغَلَطُه ظاهرٌ من جهتين:

أولًا: كون هذا المروي ليس بحديث، فلا تصح نسبته إلى رسول الله ﷺ، وقد بيّنه جمع من العلماء منهم الحافظ الإمام المزي، والإمام مؤرّخ الإسلام الذهبي، وخاتمة الحفّاظ ابن حجرالعسقلاني، وتلميذه السخاوي، والإمام الرّباني ابن القيم، والإمام المفسّر ابن كثير: ووصفوا بالوضع تارة، وبالنكارة أخرى، وبعدم السند مرة أخرى!، بعبارات متقاربة.

حتى قال بعض المحدّثين: كل حديث فيه ياحميراء، أو وصف عائشة بالحميراء فهو: **إما موضوع، أو ضعيف!**

واستثنى بعضهم حديثين فقط.

ثانيا: مع كون هذا المروي ليس من النبي ﷺ إلاّ أنه فهمه فهما خاطئا، واستدل به فيما لا يدل عليه، فغاية معنى هذا المروي الإشادة بعلم عائشة، والحثّ على التعلّم منها، حتى أُشير فيه أنّ نصف العلم عندها، وإن لم يكن هذا المعنى صحيحا لأن عائشة كانت من الصحابة الذين بلغوا رتبة الاجتهاد وكان علمها أكثر من النّصف، بل ومن الثلثين.

أما الوزير فقد استدل لهذا الخبر على أهمية احترام النّساء في المشورة بهنّ في مثل تجريم الختان، واحترام رأيهن فيه، والعمل بمطالبهم!

وهذا كما يقال: أحشفا وسوء كِيلة.

المغالطة العاشرة

وهي على منوال سابقتها:

وذلك استدلاله بقصة المرأة التي يقال: إنّ عمر رضي الله عنه سمعها، وهي تنشد:

تطـاول هـذا اللّيـل واسـودّ جانبـه وأرقنـــي ألا خليـــل ألاعبـــه

فلولا الذي فـوق السـماوات عرشـه لزلـزل مـن هـذا السـرير جوانبـه

وهي وإن كانتْ قصة مشهورة، إلاّ أنّ كلَ أسانيدها معلولة، ومنها ما فيها مجاهيل، ومنها ما فيها انقطاع، وممن ضعّفها العراقي في تحفة التّحصيل.

وقد استدلّها أيضا في غير محلّها كما في كما في الخبر المتقدم.

المغالطة الحادية عشرة

الغلط في فهم حديث: «**أنتم أعلم بأمور دنياكم**»؟![1]

واستدلاله لتجويز منع الختان بالمشورة، وأنّ هذا من باب تدبير الدولة لأمور النّاس حسب ما تراه ما دامت أمور الدنيا متروكة لنا حسب قوله!

ونقول في الجواب عن هذا الاستدلال السقيم، وغير المستقيم:

أوّلًا: ليس هذا الحديث على إطلاقه الذي فهمه منه الوزير، ولا قائل به، فإنّ من المعلوم من الدين بالضرورة أنّ كل أحكام الدنيا ليستْ متروكة لآرائنا، وعلمنا، كلا: بل هناك ضوابط، ومحرمات في أمور الدنيا، لابدّ من أن يتقيّد بها المؤمن:

وإنّما نحن نستقلّ بأمور دنيانا مادام نحن في إطار ما أباحه الله لنا، وإلا فإن هناك بيوعا محرمة، وأنكحة فاسدة، وأخرى باطلة، وأوليست هذه من أمور الدنيا، فلابد من التقيّد إذا في إطار الحلال، والحرام.

فالمطلوب منا: أنْ نكتشف أسرار هذا الكون، مِن الذَّرَّة وما دونها، والمجرَّة وما فوقها، بالبحث العلمي العقلي، والتوصُّل إلى معرفة قوانين هذا الكون، الذي سخَّره الله لنا من أجل عمارته، امتثالًا لأمر الله، والاستعانة به في ذلك، وباستخدام منهج الله الذي أنزله في القرآن الكريم، وأوضحَته السنة النبوية، قولًا، وعملًا، وإقرارًا، وليس أن نتطفل على موائد التحليل والتحريم.

فإطلاق كون أمورالدنيا متروكة لنا بالكلية غير مستقيم، ولذلك استدرك

---

(١) الحديث برواية أنس ﷺ قال: أنَّ النبيَّ ﷺ مَرَّ بقَوْم يُلَقِّحُونَ، فَقالَ: «**لو لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلُحَ**» قالَ: فَخَرَجَ شِيصًا، فَمَرَّ بهِمْ فَقالَ: «**ما لِنَخْلِكُمْ؟**» قالوا: قُلْتَ كَذَا وَكَذَا، قالَ: «**أَنْتُمْ أَعْلَمُ بأَمْرِ دُنْيَاكُمْ**». أخرجه مسلم رقم الحديث ٢٣٦٣.

الشاطبي على مقولة عز الدين بن عبد السلام الذي أطلق أن المصالح والمفاسد الدنيوية، ومناسباتها، وراجحاتها ومرجوحاتها، يعرف معظمها بالضرورات، والتجارب، والعادات، والظنون المعتبرات، دون مصالح الآخرة(١)

يقول الشاطبي معقبا: وأما ما قال في الدنيوية، فليس كما قال من كل وجه، بل ذلك من بعض الوجوه دون بعض، ولذلك لما جاء الشرع بعد زمان فترة، تبين به ما كان عليه أهل الفترة من انحراف الأحوال عن الاستقامة، وخروجهم عن مقتضى العدل في الأحكام

ولو كان الأمر على ما قال بإطلاق، لم يحتج في الشرع إلا إلى بث مصالح الدار الآخرة خاصة، وذلك لم يكن، وإنما جاء بما يقيم أمر الدنيا وأمر الآخرة معا، وإن كان قصده بإقامة الدنيا للآخرة، فليس بخارج عن كونه قاصدا لإقامة مصالح الدنيا، حتى يتأتى فيها سلوك طريق الآخرة، وقد بث في ذلك من التصرفات، وحسم من أوجه الفساد التي كانت جارية ما لا مزيد عليه، فالعادة تحيل استقلال العقول في الدنيا بإدراك مصالحها ومفاسدها على التفصيل، اللهم إلا أن يريد هذا القائل أن المعرفة بها تحصل بالتجارب وغيرها، بعد وضع الشرع أصولها، فذلك لا نزاع فيه(٢).

ثانيا: مشروعية الختان وعدم مشروعيته: ليست من أمور الدنيا المتروكة للناس بل أمر من الدين بالنص والإجماع!.

---

(١) كلام العز قواعد الأحكام في مصالح الانام (١/ ١٠).

(٢) الموافقات للشاطبي (٢/ ٧٧) – تحقيق مشهور حسن .

المغالطة الثانية عشرة

الكذب والافتراء على المجامع الفقهية الإسلامية!

وخاصة مجمع الفقه الإسلامي السوداني، والمصري، وبعض مجامع دول الخليج!

حيث ذكر الوزير بكل وضوح، وبملء فِيه أن كل هذه المجامع متفقة على تحريم ختان الإناث!

وهذا افتراء محض، عياذا بالله العلي العظيم، ما كان مثله يُتوقّع من مسؤول بمرتبته!

فلنبيّن موقف هذه المجامع من هذه المسألة، وهي متحدة تماما حتى إن ألفاظ بعضها يشبه ألفاظ بعض!

أوّلا: فتوى مجمع الفقه الإسلامي السوداني في شأن خِتان الإناث:

قالوا:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام علي من لانبى بعده، وعلي آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مسألة ختان الإناث من المسائل التي يدور حولها جدل كثير في الآونة المتأخرة، والذي نقرره بادئ ذي بدء أن الختان شأن أُسريٌّ محض مبناه على الستر والكتمان، وهذا ملاحظ في أمر الشريعة بإشهار النكاح مثلًا والاحتفاء به، وبالمولود في يوم سابعه، ولا نجد أمرًا مثله بإشهار الختان سواء للذكور أو الإناث، مما يدل على أن الحديث عنه بمثل هذا السفور والإكثار من ذلك، مع

استعمال الصور التي تكبر العورة المغلظة للمرأة، وتقديم ذلك في محاضرات وندوات يحضرها الرجال والنساء، إنما هو لأمر يراد منه إشاعة الحديث عن العورات، وأن يكون ذلك شيئًا مألوفًا عند الناس ذكرهم وأنثاهم، مما يسقط المروءة ويذهب الحياء عياذًا بالله تعالى، وإذا أردنا أن نبين حكم الشريعة في ختان الإناث فلا بد من تقرير حقائق:

أولها: أنّ أهل العلم مجمعون على مشروعية ختان الأنثى، لكنهم مختلفون في درجة المشروعية، بين قائل بالوجوب وهم الشافعية، وقائل بالسنية وهم الحنفية والمالكية، وقائل بالمكرمة وهم الحنابلة رحمة الله على الجميع.

والمدار في ذلك على قوله تعالى ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٣﴾﴾ [النحل: ١٢٣].

مع ما ثبت عن النبي من أن الختان من ملة إبراهيم عليه السلام وقوله في الحديث الصحيح المتفق عليه عن أبي هريرة: «**الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر، وقص الشارب**» ولم يفرَّق بين الذكور والإناث.

ولمعرفة ذلك ينظر ما قاله الإمام النووي رحمه الله في **المجموع شرح المذهب**(١)، وابن قدامه المقدسي رحمه الله في **المغني**(٢)

ثانيها: أنه قد تتابعت فتاوى علماء الإسلام المعاصرين في القول بمشروعية ختان الإناث، ومن هؤلاء: صاحب الفضيلة الأستاذ العلامة الشيخ/ حسنين

(١) المجموع للنووي - ١/ ٣٤٩.

(٢) المغني لابن قدامة ١/ ١٠١.

محمد مخلوف مفتي الديار المصرية سابقًا في كتابه (فتاوى شرعية)[١] تحت عنوان (خفض البنات مشروع)، ومنهم الشيخ الدكتور/ يوسف القرضاوي في كتابه (فتاوى معاصرة)،[٢] ومنهم العلامة الشيخ/ عبد العزيز بن باز المفتي العام في السعودية سابقًا وذلك، في (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء[٣] والعلامة الشيخ الدكتور/ محمد المختار الشنقيطي في كتابه (أحكام الجراحة الطبية)[٤]، وانظر كذلك الموسوعة الفقهية[٥].

ثالثها: بهذا يُعلم أنه لم يقل أحد من أهل العلم المعتبرين في القديم ولا الحديث بالتحريم قط، بل الاتفاق قائم على المشروعية، والقول بالمنع قول محدَث، يروّج له من يريدون التلبيس والتدليس على الناس، لتحقيق مآرب خفية الله أعلم بها.

رابعها: إذا تبيّن ذلك عُلم أن فعله خير من تركه، وأنك – أيها السائل – لو فعلته فقد أتيت بأمر واجب أو مستحب، وحصّلت في ذلك أجرًا عظيمًا إن شاء الله بحسب نيتك فى اتباع السنة وتعظيم الشرع، والواجب عليك التحري عن الطبيبة الموثوقة الحاذقة التي تجري عملية الختان وفق الأصول الطبية والضوابط العلمية التي تتم بها المصلحة وتنتفي المفسدة.

خامسها: أن الختان المسمي (بالفرعوني)، الذي يتم فيه إيذاء الأنثى بقطع

---

(١) فتاوى شرعية – ١/ ١٢٦ – ١٢٧.

(٢) فتاوى معاصرة ٤٤٣.

(٣) فتاوى اللجنة – ٥/ ١١٩ – ١٢٠ – ١٢١.

(٤) أحكام الجراحة الطبية للشنقيطي ص١٦.

(٥) الموسوعة الفقهية – ١٩/ ٢٨.

أعضائها أو جزء منها، لا يجوز إجراء جراحته، ولا تسليم الأنثي لمن يفعل بها ذلك، لأنه شر كبير وضرره متفق عليه، وليس فيه مصلحة البتة، وحسبك من فساده اسمه، قال تعالى ﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِۦ فَٱتَّبَعُوٓاْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ ۖ وَمَآ أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿٩٧﴾﴾[1]. والله أعلم.

أ. د. أحمد خالد بابكر

الأمين العام / رئيس دائرة الفتوى العامة

وهذه الفتوى منشورة في جميع مواقع التّواصل التابعة لدائر الفتوى العامّة، للمجمع الفقهي السّوداني.

أمّا مصر فهذه فتوى دار الإفتاء، وشيوخ الأزهر، ودار الفتى بالأزهر الشريف:

١ - جاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية، المؤرخة بتاريخ (١٩٨٦/٦):

قولهم: «ومن هذا يتبين مشروعية ختان الأنثى، وأنه من محاسن الفطرة وله أثر محمود في السير بها إلى الاعتدال، وأما آراء الأطباء عن مضار ختان الأنثى فإنها آراء فردية لا تستند إلى أساس علمي متفق عليه، ولم تصبح نظرية علمية مقررة، وهم معترفون بأن نسبة الإصابة بالسرطان في المختتنين من الرجال أقل منها في غير المختتنين».

٢ – قال الشيخ جاد الحق علي شيخ الأزهر السابق:

ومن هنا: اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الختان للرجال والنساء من فطرة الإسلام وشعائره، وأنه أمر محمود، ولم ينقل عن أحد من فقهاء

(١) سورة هود الآية: ٩٧.

المسلمين فيما طالعنا من كتبهم التي بين أيدينا ـ قول بمنع الختان للرجال أو النساء أو عدم جوازه أو إضراره بالأنثى، إذا هو تم على الوجه الذي علمه الرسول ﷺ لأم حبيبة في الرواية المنقولة آنفًا.

٣ – وفي فتوى للشيخ عطية صقر – الرئيس السابق للجنة الفتوى بالأزهر:

يقول: وبعد، فإن الصيحات التي تنادى بحُرمة ختان البنات صيحات مخالفة للشريعة؛ لأنه لم يرد نص صريح في القرآن والسنة ولا قول للفقهاء بحرمته فختانهن دائر بين الوجوب والندب، وإذا كانت القاعدة الفقهية تقول: حكم الحاكم برفع الخلاف فإنه في هذه المسألة له أن يحكم بالوجوب أو الندب، ولا يصح أن يحكم بالحرمة، حتى لا يخالف الشريعة التي هي المصدر الرئيسي للتشريع في البلاد التي ينص دستورها على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة.!

أمّا دول الخليج وخاصة السعودية ففتاوى الفقهاء، والمفتين في المملكة مشحونة في الكتب، والأشرطة، والنت بالصوت والصورة، ولم يقرروا يوما ما يخالف النصوص وما تقدم من الإجماع على الجواز والمشروعية.

– وما ترك بعض الأسر من ختان البنات في بلاد الخليج وغيرها، فليس معنى هذا أنّهم يقولون بعدم جوازه، ولا يرون أنّه جريمة يعاقب من ارتكبها، بل برون أنّه مكرمة، وسنة في حق المرأة، من أتى به فهو على السنة، والإباحة، ومن تركه ليس بآثم، لأنّ الندب في حقيقته: هو ما يثاب على فاعله امتثالا، ولا يعاقب على تاركه.

الفصل الثاني: في مغالطات
وزير وزارة العدل والشؤون الدّينية

وهذه أيضا: نبذه سريعة حول مغالطات وزير العدل والشؤون الدّينية، وحذفت منها ما في مجازفات صاحبه الذي قدّمنا الرّد عليه، طلبا للاختصار.

المغالطة الأولى

اتهام العلماء بالعمالة ضد الولاية التي يمثلونها كوزراء!

فنقول أوّلا:

هذا وربي من العجب الغريب، وأقول لسعادة الوزير ما ذنب العلماء إلاّ أن نصحوا لك، وللأمة الصومالية، وصححوا لكم ما أخطأتم فيه من أمر الدّين والقِيم!

فهل يستحقون منك أن توجه إليهم هذه التّهم الرخيصة، وأنْ تشكك في قصدهم، ووتصفهم بالعمالة لجهات مُغرِضة تُهدد كيان ولايتكم!

أم يستحقون منك أن تدعوهم في استفتاء هذا الأمر أوّلًا، ماداموا هم العلماء وهم الذين لهم الحقّ في إصدار الفتوى في الشؤون الدينية، وأمور الحلال والحرام، وواجبك أن تُنفّذ أنتَ ووزارتك وفقك ما قرروا بصدر رَحبٍ، وبموافقة بين العلماء، والوزراء، فهذا واجبك الذي قصّرت فيه أولا، ثم أتبعته بعد التّنبِيه عليك أن اتهمت العلماء العاملين القائمين لحفظ الشريعة، ومصالح العباد بالعمالة، وما لا يليق لا بمقامك كوزير للعدل، ولا بشخصيتك كمسلم!

ثانيا: ألا يُعتبر علماء تلك الولاية يازير العدل من عصب حياة المجتمع الذي تحكمونه في كل الأوقات، ليس في شأن أمور التعليم، والفتوى، وإرشاد الناس فقط.

بل بالنفع العام في جميع مجالات شؤون الحياة في المنطقة.

فهم الذين يتصدرون في الأوقات الصعبة مثل:

- أوقات المجاعة، والقحط، الذي تكرر مرارا في السنوات الماضية القريبة.

- وأيام الفيضانات، وعند انقطاع الطرق الرئيسية في البلاد، وعند النزاعات القبلية والمشاكل التي تهدد أمنة المنطقة.

ولا أسترسل في هذا الصدد فأنتَ ما كنت ببعيد منهم، وتعلم حالهم وحال البلد، ولا أظنك تتعامى عن ذلك.

فكان واجبك غير ماسلكت، وما هكذا ياسعد تورد الإبل!

وأرجو أن تعتذر لهم أوّلا عن تلك التهم التي لا أساس لها، ثم تجتمع بهم وتأخذ بفتواهم، وإرشاداتهم في الأمر.

وليس معنى هذا أنّ اعتذارك وعدمه يهمهم كلا!

فهم دعاة إلى الله، ويعملون لحفظ الدين، وإرشاد المجتمع، مستعدّين لكل أذى من قول أو فعل في سبيل تبيين الحق، ونصح الأمة، فالمهم عندهم أن تقبلوا الحق، وترجعوا عن القرار المخالف للنص، والإجماع، وإن حمّلتمومهم جميع الشتائم، والتهم، فهذا لا يضرهم لكن الرجوع عن ذلك، والاعتذار عنه لمصلحتك الشّخصية، ولمقامك كمسؤول فقط لا غير.

المغالطة الثانية

ذكر الوزير مصادر التشريع، وأنّها الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، وذكر أنْ ليس لجواز خِتان الإناث أصل في هذه المصادر!

وهذه مغالطة عجيبة وجرأة في غير محلّها، وأما الكتاب، والسنة، فأدلة العلماء في المسألة معروفة، وإن هو ضعّف بعضها، وحرّف بعضها بتأويلات غير سائغة، وليس هنا محلّ نقاشها المفصّل كما آثار هو أيضا، وقد تقدمت بعضها في الفصل الأوّل.

لكن السّؤال الذي يطلب الجواب:

هل تسآل الوزير يوما، أوهل خطر في باله أنّ محل النقاش حاليا هو محل إجماع بين علماء الإسلام، قديما وحديثا!

وأعني بذلك أصل جواز ختان الإناث، ومشروعيته!

وليس عما بعد ذلك من الوجوب، أو الندب، فهذا محل خلاف بين الندبية، والوجوب، والمكرمة!

أما أصل الجواز فمحل إجماع: وينبغي عدم الخَلط بين المسألتين، حتى لا نضع خلاف العلماء في غيرموضعه، ولا نُضيّع الإجماع بتغطيته ثوب خلاف المسألة الأخرى!

فأعيد وأقول أصل مشروعية ختان الإناث وجوازه محل، وِفاق، لا محل خلاف وشقاق، ومّا ما ذكره الوزير عن الإمام ابن المنذر رَحِمَهُ اللَّهُ فسترى جوابه بعد قليل، وأنّه لا علاقة له بمحل الخلاف بيننا، وبين الوزراء!

أما العلماء الذين نقلوا الإجماع فمنهم:

١ – الإمام الوزير ابن هبيرة الشيباني (ت٥٦٠هـ) في كتابه «اختلاف الأئمة العلماء»

٢ – الإمام ابن حزم تـ ٤٥٦ هـ في مراتب الإجماع.

والإمام ابن تيمية لم يردّ على ابن حزم نقله لهذا الإجماع، وهذا يدل على أنه يوافقه عليه، فإن صنيع ابن تيمية في كتابه (نقد مراتب الإجماع) أن يستدرك على ابن حزم المسائلَ الخلافية التي نقل ابن حزم الإجماعَ فيها، وتسليمه لهذا الإجماع، وغيره دليل على موافقته لابن حزم في كون هذه المسألة محل إجماع بين الفقهاء، وكلاهما – ابن حزم وابن تيميّة – من أعلم علماء الإسلام بالخلاف والوفاق رحمة الله على الجميع.

٣ – الإمام ابن رجب الحنبلي (ت٧٩٥هـ) في فتح الباري بشرح صحيح البخاري.

فما موقف سعادة الوزير من هذه الإجماعات؟!

وفي الجدل المنطقي العلمي ليس للوزير إلاّ أحد خيارين لا ثالث لهما:

أوّلهما: التّسليم لهذه الإجماعات وقبوله جواز ختان البنات لثبوته بالإجماع فيه.

ثانيا: أن يأتي من خالف هذا الإجماع، وينقض بذلك دعوى الإجماعَ فيأتي ولو بواحد من العلماء المعتبرين ذهب على خلاف ما نقله هؤلاء الأئمة الأجلّاء من الإجماع في أصل المشروعية.

وقد ذكر كل من المجمع الفقهي السوداني، ودار الإفتاء المصرية، والشيخ جاد الحق شيخ الأزهر سابقا، والشيخ عطية صقر شيخ دار الفتوى بالأزهر

الشريف سابقا: أنّه لا يُوجد عالمٌ واحدٌ معتبرٌ قال بتحريم خِتان الإناث، وأنّ تلك الصيحات حاليا وفتاوى بعض المفتونين ما هي إلاّ أقوال محدَثة، مخالفة لما أجمع عليه العلماء.

وقد نقلتُ نصوصهم في الفصل السّابق.

المغالطة الثالثة

تحريفه لكلام الإمام ابن المنذر رحمه اللّه تعالى ووضعه في غير موضعه.

وقال: «صرّح ابن المنذر الإمام المحدث الفقيه الشافعي أنّه ليس لأصل الختان السني للبنات كتاب، لا سنة ثابتة ولا إجماع».

هذا مغزى كلامه.

وأقول: ماهذه إلاّ إحدى المغالطات الكبرى، وحينما نرجع إلي كلام ابن المنذر وننقله من كتابه، وبواسطة نقل أهل العلم عنه كالنووي وابن القيم سيتبيّن لك البون الشاسع بين كلام الإمام، وما ذهب إليه الوزير.

لكن دعني أبدأ بمقدمتين قصيرتين قبل التّطرق إلي الوجه الصحيح لكلام الإمام وهما:

أولا: لا ننكر أنّ في كلام ابن المنذر هذه نوع استشكال قديم، وقد استشكل عليه بعض العلماء عن مقصوده، ومغزاه، وحملوه على محامل مختلفة، ولا أقصد بالعلماء الذين يجادلون مع الوزير بل السّابقين، لكن لم يحمل أحد من أهل العلم كلامَ ابن المنذر على منع جواز الختان، سواء ختان الذكور والإناث، حسب ما وقفتُ عليه.

ثانيا: هذا الكلام لأجل الاستشكال الذي ذكرناه صادف أعينا مُغرِضة، وآذانا صاغية للظفر يوما ما بقول عالم معتبر يُشمّ من كلامه القول بتحريم الختان.

فطاروا فرحا بهذا الكلام الذي لم يفهموا مقصود قائله منه، ولم يرجعوا إلى أصله حتى يتأكدوا هل هو موافق لأهوائهم أم لا؟!

وتلك علامة زيغ وربّي!، أن يبني المرء قناعاته الدينية، وقراراته الحكومية بتحريف قول عالم، أو سوء فهمه لمسألة ما.

ولنتطرق الآن إلى كلام الإمام رَحِمَهُ اللَّهُ فنقول مستعينين بالله العلي العظيم:

أولًا: ليس محل كلام ابن المنذر في أصل جواز الختان وعدمه أبدًا، ولم يتطرق كلامه في هنا إلي هذه المسألة.

ثانيا: كلام الإمام محلّه في: **مسألة: توقيت الختان بوقت معين منصوص.**

والذي نفاه الإمام، وذكر أنه لم يثبت لا في كتاب يرجع إليه، ولافي سنة تتبع، ولم يثبت فيه إجماع، إنّما هو فقط في توقيت الختان المولود، لا أصل المشروعية، والدليل على ذلك قبل نقل كلامه ما يلي:

أ – أن الإمام ابن المنذر نفسه روى الكثير من الآحاديث الصحيحة التي بعضها في الصحيحين التي وردت في شأن الختان، في جميع مختلف كتبه الفقهية العظيمة، ومن أوّلها وأهمّها كته الإشراف الذي فيه كلامه هذا الذي يريده القوم أن يستندوا إليه لحرمت الختان.

بـ – أنّ كل العلماء الذين نقلوا الإجماع في هذه المسألة لم يذكروا مخالفة ابن المنذر في المسألة، وخلافه معتبر لا ينعقد إجماع في مسألة خالفه إمام مثل ابن المنذر رحمه الله تعالى، فدل هذا على أنّ أحدا من العلماء لم يستدل لكلام الإمام هذا على أن مذهبه تحريم الختان أو عدم سنيته، ومشروعته!.

جـ – موضع إيراد العلماء لكلام الإمام ابن المنذر يدل على ما قلنا من أن كلامه في توقيت الختان لا في أصل المشروعية، وهذا ما صنعه الإمامان الجليلان

النووي وابن القيم حيث أوردا كلام ابن المنذر هذا في - **باب أو فصل توقيت الختان وما ورد فيه** - ثم ذكرا خلاف الصحابة ومن بعدهم في توقيت الختان وقول بعضهم ينبغي أن يُختن الصبي يوم سابعه، وبعضهم وقت ثغره، وبعضهم للسنة السّابعة، ثم أوردا قول ابن المنذر بأن ليس في هنا - **في توقيت الختان** - كتاب ولا سنة ولا إجماع -.

فلنرجع لكلام الإمام ابن المنذر رَحِمَهُ اللَّهُ:

أوّلا: بوّب الإمام في كتاب الإشراف) باب الختان وبدأ بآحاديث الخِتان مثل حديث اختتان إبراهيم عليه الصلاة والسّلام، وحديث خصال الفطرة، وأوّلها الختان، وآحاديث أخرى، وآثارٍ كثيرةٍ من الصحابة، وغيرهم مما يدل على أنّ أَصل المشروعية ثابتة عنده رَحِمَهُ اللَّهُ.

ثانيا: كان العلماء يستدلوا لكلام ابن المنذر هذا في **توقيت الختان لا في أصل المشروعية** وإليك الأمثلة:

قال الإمام النّووي رَحِمَهُ اللَّهُ: **في باب السّواك من كتاب «المجموع»: (فرع: في مذاهب العلماء في وقت الختان)**

قال: قد ذكرنا أن أصحابنا استحبوه يوم السابع من ولادته، قال ابن المنذر في كتاب الختان من كتابه «الإشراف» - وهو عقب الأضحية، وهى عقب كتاب الحج: روي عن أبي جعفر عن فاطمة أنها كانت تختن ولدها يوم السابع، قال: وكره الحسن البصري ومالك الختان يوم سابعه لمخالفة اليهود، قال مالك: عامة ما رأيت الختان ببلدنا إذا ثغر الصبى، وقال أحمد بن حنبل: لم أسمع في ذلك شيئا، وقال الليث بن سعد: يختن ما بين السبع إلى العشر، قال: وروي عن مكحول أو غيره أن إبراهيم

الخليل ختن ابنه إسحاق لسبعة أيام، وإسماعيل لسبع عشرة سنة، قال ابن المنذر بعد حكايته هذا كله: «ليس في باب الختان نهيٌ يثبت، ولا لوقته حدّ يُرجع إليه، ولا سُنة تُتبع، والأشياء علي الإباحة، ولا يجوز حظر شيئ منها الا بحجة. ولا نعلم مع مَن منع أن يختن الصبى لسبعة أيام حجة»(١)

وكذلك نقل الإمام ابن القيم في كتابه (**تحفة المودود في أحكام المولود**)

كلامَ الإمام ابن المنذر في هذا الصدد بألفاظ مقاربة لما سبق وهي كالتالي:

قال ابن القيم رحمه الله تعالى:

«وقال ابن المنذر رحمه الله تعالى: **في ذكر وقت الختان**: وقد اختلفوا في **وقت الختان**، فكرهت طائفة أن يختن الصبي يوم سابعه؛ كره ذلك الحسن البصري ومالك بن أنس خلافا على اليهود، وقال الثوري هو خطر، قال مالك: والصواب في خلاف اليهود، قال: وعامة ما رأيت الختان ببلدنا إذا أثغر، وقال أحمد بن حنبل: لم أسمع في ذلك شيئا، وقال الليث بن سعد: الختان للغلام ما بين السبع سنين إلى العشرة، قال: وقد حكي عن مكحول أو غيره أن إبراهيم خليل الرحمن ختن ابنه إسحاق لسبعة أيام، وختن ابنه إسماعيل لثلاث عشرة سنة، وروي عن أبي جعفر أن فاطمة كانت تختن ولدها يوم السابع. قال ابن المنذر: ليس في هذا الباب نهي يثبت، وليس لوقوع الختان خبر يرجع إليه، ولا سنة تستعمل؛ فالأشياء على الإباحة، ولا يجوز حظر شيء منها إلا بحجة، ولا نعلم مع من منع ختان الصبي لسبعة أيام حجة».

وأقصى ما حمله بعض العلماء على كلام ابن المنذر رَحِمَهُ اللَّهُ ما يأتي:

---

(١) المجموع للنووي رَحِمَهُ اللَّهُ ١ صـ ٣٥٢.

أ – ما ذهب إليه البعض من أنّ كلام الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: في شأن وجوب الخِتان عمومًا، وأنّه ينفي دليل الوجوب خلافا للشّافعي، وأحمد في معتمد مذهبه،(١)

بـ – وذهب البعض الآخر إلى أنّ قوله هذا في شأن وجوبه في الإناث؛ كما هو الظاهر من استشهاد الإمام ابن التركماني به – في كتابه «الجوهر النقيّ» وهو مقتضى تعقّب الشوكاني للقائلين بوجوبه، في كتابه «نيْل الأوطار»

و الظّاهر من استشهاد الإمام ابن الملقن به – في كتابه «البدر المنير» – أنه قيل في شأن وجوب الختان في الإناث، وهو مقتضى استشهاد الحافظ ابن حجر به في كتابه «التلخيص الحبير» أيضا.

فهذا أبعد ما حمله العلماء على كلام الإمام، أمّا استدلال كلام ابن المنذر رَحِمَهُ ٱللَّهُ على إنكار مشروعية الختان، وتجريمه فليس له سلف يتع، ولا سند يرجع، بل من بدع سفراء الغرب على مذاهب العلماء والفقهاء، فليس إلا مذهب النسوية!

والصحيح ما قدّمناه من أنّ محلّ كلامه في التوقيت لا في التأصيل.

تنبيهان

أوّلهما: ليس كلام ابن المنذر هذا خاصا في ختان دون ختان – أي ليس خاصا في ختان الإناث – – إلا ما فهمه منه بعض العلماء في مسألة نفي وجوبه في حق النساء، ومن مغالطات الوزير أن خصّه بالبنات فقال وممن أشار إلى

(١) فيكون إذا مخالفا للشافعي وأحمد في الوجوب لا في صل المشروعية.

بطلان ما يسمى بالختان السني للبنات الإمام ابن المنذر، وهذا غير صحيح كما مرّ معنا، وهو أيضا توضيف ووضع لكلام الإمام في غير ما محلّه مرتين.

ثانيهما: لو كان مذهب ابن المنذر عدم جواز ختان الإناث لما نقل الأئمة الإجماع على جواز الختان للرجال، والنّساء، ولاعتبروا خلاف ابن المنذرفي المسألة، فهو إمام جبلٌ مثله يُعتبر خلافا، ووفاقا، إلاّ ما شذّ فيه قائله فيذكر شذوذه، وهذه غير وارد في هنا.

المغالطة الرّابعة

ادعى الوزير مرارا، وتكرارا استعداده التّامّ للنقاش العلمي، وإقناع العلماء، وتسآلتُ مادام هو مستعدّ بكل هذه الأريحية فهلّا جمع العلماءَ، علمًا بأنّه ليس بينه، وبين العلماء إلا أمتار قليلة، أومسافة في عدة ساعات – أقصد علماء ولايته!

المغالطة الخامسة

قوله: هذا القانون من عقولنا، ومن إنتاج بُنيات أفكارنا، وليس وراءه أي هيئة أجنبية، ولا أيّدٍ خفيةٍ.

وهذا ليس بصحيح إطلاقا، ويعلم ذلك كل مَن يُتابع مُجريات الأحداث في العالم الإسلامي عموما، والمناطق الصومالية خصوصا، فلسنا ممن يُخدع بهذه الكلمات المزخرفة، والادعاءات المعسولة التى تدسّ السمّ في العسل، والمراوغات النفاقية، قولوها للبسطاء لا للعلماء، والمفكرين، وأصحاب المشروع الإسلامي، وكما قيل قديما:

لست بخِبٍّ، والخِبُّ لا يخدعني.

ففي كثير من دول العالم الإسلام قد عُرض هذا المشروع للحكومات، والمجالس البرلمانية، وبتمويل من نفس الهيآت التي تُمرر هذا القانون حاليا في المنطقة.

والأعجب من هذا أنّ هذه الهيآت يتنقّلون بين الولايات الصومالية بجملة قوانين مثل: قانون الإغتصاب، والتحرّش، وقانون الجنس، وقانون العقوبات، وخاصة رفض القصاص وتجريمها، فيذهبون في نفس اليوم من مقديشو إلى هرجيسا، ومنها إلى جروووى!

ومن المبكي: أنّ الرؤساء الصوماليين الموجودين في تلك المدن المذكورة بعضهم لبعض أعداء، كما يجاهرون أمام الأمة الصومالية في كل يوم، ولا يمكن أن يجتمعوا على طاولة التصالح، والتفاوض فيما بينهم إلاّ بتوسّط نفس هذه

الهيآت، والدول التي تنتسب إليها هذا المنظمات، فعيب عليهم أن يكونوا تحت تلك المنظمات الأجنبية الضعيفة، ويتخلّوا عن مبادئهم، وقِيمهم، لأجل عرض من الدنيا قليل!

ثم يدّعون كذبا، وزورا أن هذه المشاريع من عقول أبنائنا، ومصلحة شعبنا!

وقد أقرّ الوزراء أنفسهم أنّ هذا القانون نفسه كان يؤتى مرة بعد أخرى منذ عام ألفين وخمسة، وكلّ مرة تصوّت له الحكومات المختلفة، وتمرره، لكن مجلس الشعب كان يرفض كل مرة لأجل انتفاضة الشعب منه، وممن وراءه، من الآيادي الخائنة الخفية!.

المغالطة السّادسة

كرر الوزير وتبجّح بأنّ له معرفةً واسعة بالشريعة!

فأقول: له بكل سهولة:

أوّلًا: أسأل الله أن ينفعك بما تعلّمت من الدّين وأن ييسر لك العمل بمقتضاه.

ثانيا: معرفتك بالشريعة، وعلمك ببعض علومها لا تبرر لأخطائك العلمية، والمنهجية، بل مخالفة الحق نفسها ضرب من ضروب الجهل بالدّين، فدع عنك الغرور، والتّعجب.

ثالثا: معرفتك بالعلوم الشرعية لا تؤهلك بتحريم الحلال، وتحليل الحرام، وتقرير أحكام ما أنزل الله بها من سلطان، ولم تتمكن من إقامة الحجة والبيان، بما تدعيه، ومن علامات أهل العلم أن يؤصّلوا المسائل العلمية انطلاقا من القواعد العلمية للفن الذي يُناقش فيه، وأن يحترموا مواقع النصوص، والإجماع، وألاّ يجعلوا المسائل الخلافية الاجتهادية بمثابة المسائل القطعية المجمع عليها، والعكس!

فأيّ معرفة جعلتك تحرّم مسألة شرعية لم يختلف العلماء على جوازها!

المغالطة السّابعة

قوله: الدول الإسلامية التي تختتن لم تعرف الخِتان إلاّ مِن أفريقيا، وكان عادة سيئة حملها إليهم أناس سافروا من أفريقيا؟!

يا لَلعجب، وكما يقال «عشا رجبا ترى عجبا» ولعل الوزير يتحدث أمام أطفال لم يبلغوا سنّ التمييز، فضلا عن الحلم!

أما قرأ الوزير صحيحي البخاري، ومسلم، وما فيهما من اختتان أبينا إبراهيم عليه السلام!

فهل أُتي إبراهيم مِن سيء عادات أفريقيا، وتقاليدها، أم من فطرة الله التي فطر النّاس عليها!

أما وجد في آحاديث الصحيحين: أنّ النبي ﷺ لما عدّ خصال الفطرة جعل أوّلها الخِتان، مع أنه صلى لم يفرّق بين الذكور، والإناث، ومن رام التفريق فهو مطالب بالدليل، وأنّى له هذا!

أَوَما قرأ الوزير ما في أوّل صحيح البخاري، وفي خاصة كتاب بدء الوحي، من قصة هرقلة مع التجار العرب الذين تحدث أبو سفيان رضي الله عنه باسمهم، وسؤال هرقل لاختتان العرب، وأنّ النبي كان تصفه أمم الروم والفارس بنبيّ الخِتان.!

وما كل هذا إلاّ لِشُهرة الخِتان بين الأمة المحمدية، واستفاضته حتى في بدايات عصر النبوّة، والتفريق بين الرّجال والنساء في أصل المشروعية تحكّم لا دليل عليه.

فأين معرفته للشريعة، وأحكام الإسلام، التي كثير ما يفتخر بها!

وأيضا: الختان كان فطرةً توارثت عليه حتى العرب الجاهلية، وكانت من

بقايا دين إبراهيم الحنيفيّة، مثل أكثر أعمال الحج التي كانوا يفعلونها، وكان بعض نصارى الرّوم يختتنون عملا بتعاليم ما لم يُبدّل من أحكام دينهم، وكذلك أكثر طوائف اليهود.

وليس هذا استدلالا بأفعالهم هذه، حاشا، وكلا، وقد أغننا الله من هذا كله بإكماله لنا ديننا الحنيف، ولكن لإبطال الزعم بأنّ الدول الإسلامية التي تختتن لم تعرف الختان إلاّ من أفريقيا!.

وإنْ كان قصده الختان الفرعوني فهذا خارج عن محل النِّزاع قطعا، إذ هو حرام شرعا، ولم يقل بجوازه أحد من أهل العلم حسب علمي، وأكثر من زجره عن الأمة الصومالية هم العلماء، بسبب التوعية المستمرة عنه، وعن إجرام فاعلاته، حتى قلّ في الآونة الأخيرة، وإن كان له بقايا أكثرها في القرى، والأرياف، والبوادي.

أوليست هذه القضيّة بالذات: تبيّن لنا أنّ العلم والمعرفة اللذين تبجّح بهما الوزير مراران وتكرارا، تكون تحت النظر والمراجع، وفي مجهر التفحيص، وقيد التأكّد؟!

المغالطة الثامنة

أراد الوزير أن يُبعد عن نفسه، وعن الحكومة تهمة كون هذا المشروع من إملاءات الهيآت الأجنبية، إلاّ أنّه وقع في فخ أحرج مما كان يحذر منه، وكما يقال: من مأمنه يؤتى الحذر!

وذلك أنه ذكر أن فكرة منع ختان البنات لم تأت من الهيآت، وإنّما بدأت هذه الفكرة عام ١٩٠٤م!

وخلاصة هذا أنّ الوزير مقرٌّ بأنّه لم يكن قبل تلك التاريخ التي ذكرها فكر منع الختان!

ونسأله إذا، أين العلماء الذين ذكرهم أنّهم منعوه مثل ابن المنذر الذي قدّمنا صواب قوله ومغزى كلامه؟!.

وأيضا ما دام بدأت هذه الفكرة عام ١٩٠٤ م فهل لأحد في تلك التاريخ أيًّ كان وفي أي مستوى هو أن يُحرّم ما أجمعت الأمة حلّه وجوازه شرعا؟!

أستغرب فأتسآل من أي معيار ينطلق منه الوزير، فيهمس الجواب من قريب من منطلق قائل: قل شيئا ولو باطلا، وغير منطقي، لأن المهم أن تتناقل وسائل الإعلام أنّك دافعت عن القانون، وتصدّيت للعلماء بشيء ولو لم يكن لا علما، ولا معقولا!

أوردهـــا ســـعد وســـعد مشـــتمل ماهكـــذا ياســـعد تُـــورد الإبـــل

المغالطة التّاسعة

من جملة ما استدل الوزير على عدم شرعية ختان البنات، قوله لم يُنقل عن النبي ﷺ في أنّه أمر بخِتان بناته؟

ومع أنّني تسآلت مَن أثبت لك أنّه ﷺ لم ينقل عنه هل قمتَ باستقراء تام حول آحاديث النبي ﷺ في الموضوع، حتى تجزم هذا!

إلاّ أنّ الجواب كالآتي:

أوّلا: مادام صحت الآحاديث العامة للأمة، وثبت كونها من الفطرة التي حثّ عليها الشرع، فلا يُشترط للعمل بها، وأخذها أن يرد أمر خاص ببناته عليه الصلاة والسلام، وهكذا شأن جميع الأوامر الواجبة، والندبية، لا يُشترط للعمل بها أنْ نطّلع أنّه ﷺ أمر أهله، وبناته خاصة.

ثانيا: مِن الآداب الإسلامية الجميلة المناسبة للفطر البشرية السوية أن تكون مثل هذه الأمور سرّية، ومن خصوصيات البيوت التي لا تُجاهر بها في الأسواق، والطرق إلا بذكر حكمها العام للأمة، فمادام قد بيّنه ﷺ لعموم النّاس، فهل ننتظر منه ﷺ لله أن يعلن للناس يوم ختن بناته عليه الصلاة والسلام؟! كلا!

فهذه أمور سرية وحتى في مجتمعنا الصومالي المسلم النظيف المحافظ لم يعرف الجهر بمثل هذه المواضيع إلاّ في السنوات الآخيرة وبواسطة هذه الهيآت النسوية الفاسدة!

وكان الأب الصومالي لا يعرف غالبا متى خُتنت بنتاته، بل هذا شأن تتولّاه الأم غالبا!

ثالثا: هب أنّ النّبي ﷺ لم يختن بناته رضي الله عنهنّ فهذا ليس لك فيه دليل، إذ إنّ هذا يكون من باب ترك الجائز المشروع لعدم لزومه، وتحتمه، بحيث أنّ من لم يطبّقه لا يحاسب عليه، ومَن أتى به فله ذلك!

فما العلاقة بين هذا وبين تحريمك للختان أصلا، وتجريمك له قانونيا، ومحاكمتكم الجائرة لفاعله!

المغالطة العاشرة

قوله: في أكثر العالم الإسلامي لا يختن الناس بناتهم فهل نحن الوحيدون على الحق والصواب؟!

سؤال وجيه من جهة، وغير منطقي من جهة أخرى، وغير جائز لهذه الوزير مرة ثالثة، والأمر كالتالي:

أوّلا: فرق بين ترك الخِتان لعدم اعتقاد تاركه وجوبَه، بل ربما يراه ندبا مَن فعل به أحسن، ومن تركه لم يأثم، أو يرى جواز فعله وجواز تركه، وبين قرار الحكومة القائل بحرمته، وبكون فاعله مجرما أثيما تجب محاكمته!

فمن هذا المنظور، وهذا الفرق الواضح الجلي تصبح سؤال الوزير عبثية غير منطقية!

فالختان في تلك الدول التي ذكرتها جائز شرعا، وقانونا، فمن اختتن، أو ختن بناته فله، ولا أحد يتدخل فيه، ومن تركه لكونه ندبا، أو جائز الفعل والترك فلا حرج عليه، ولو قرّرت حكومتك على هذا الحدّ لما خالفك فيه أحد، ولما ردّك أحد من علماء الصومال، رغم أننا شافعية، ونرى وجوبه في الجنسين، إلاّ أن القاعدة عندنا في مثل هذه الأمر لا إنكار في مسائل الخلاف (الاجتهادية)، ومسألة رفع قضاء الحاكم للخلاف ليست ببعيدة، لكن الذي ينكر عليك وعلى الحكومة عموم التحريم، والتجريم في موضع الجواز وفاقا.

وهذا السؤال غير جائز للوزير لسبب واضح هو: أنّ الوزير لم يحترم إجماع العلماء على جواز ختان الإناث، ولم يسدل به فكيف يحترم ويتشذق

بأنّ أغلب العالم الإسلامي لم يفعل كذا!

أيّهما أحقّ بالاحترام، والتأسي أبإجماع الأمة طيلة خمسة عشر قرنا، أم بتلك المزخرفات التي لا تسمن، ولا تغني من جوع.

المغالطة الحادية عشرة

أكثر الوزير وأعاد مرة بعد أخرى قوله: هذه مسألة خلافية بين العلماء عبر القرون فلا نتشدّد في تطبيقها من عدمه؟!

وأقول له: كلا: حكمكم الجائر لا يتّجه إلى محل الخلاف، بل إلى محل الوفاق، فحكومتك حرّمت الختان، وأغلقت باب الجواز، والجواز والمشروعية محلّ إجماع لا موطن خلاف فلا تختلط عليك الأوراق.

والحيدة من النزول إلى محل النزاع آفة المناظرات، وشين مجالس النقاش، بل موت نتيجة الحوارات.

تمّ بحمد الله

ضحوة الأحد

١٠ - ذي القعدة ١٤٤٢

يونيو - ٢٠ - ٢٠٢١

مقديشو - الصّومال

الفهرس

فهرس

المقدمة ٥

١٢ مغالطة منهجية وعلمية ٧

المغالطة الأولى ٩

المغالطة الثانية ١٢

المغالطة الثالثة ١٣

المغالطة الرابعة ١٥

المغالطة الخامسة ١٧

المغالطة السادسة ١٨

المغالطة السابعة ٢١

المغالطة الثامنة ٢٢

المغالطة التاسعة ٢٤

المغالطة العاشرة ٢٦

المغالطة الحادية عشرة ٢٧

المغالطة الثانية عشرة ٢٩

الفصل الثاني: في مغالطات وزير وزارة العدل والشؤون الدّينية ٣٥

المغالطة الأولى ٣٧

المغالطة الثانية ٣٩

المغالطة الثالثة ٤٢

المغالطة الرّابعة..... ٤٨
المغالطة الخامسة..... ٤٩
المغالطة السّادسة..... ٥١
المغالطةالسّابعة ٥٢
المغالطة الثامنة ٥٤
المغالطة التّاسعة..... ٥٥
المغالطة العاشرة ٥٧
المغالطة الحادية عشرة ٥٩
الفهرس ٦١